

1500413-93.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... revezam na sua função de "recolhe" do tráfico, há alguns meses, sendo que seu "turno" teria sido no dia anterior.

Por sua vez, o policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento, visando coibir a prática de tráfico de drogas, sendo que ao perceberem a aproximação da viatura os acusados saíram correndo, sendo que um se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500413-93.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-93.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAN DE JESUS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ALAN DOS SANTOS FROES e IAN DE JESUS foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 14h00, na Avenida Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 100, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam com eles e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 163 pinos de cocaína, 145 pedras de crack, além de 108 porções de maconha, tudo com peso bruto aproximado de 729,02g, o fazendo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2022 (fl.79), sobrevivendo apenas a citação do acusado Alan, que ofertou resposta escrita em audiência, oportunidade em que foram ouvidos testemunhas e realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado, diante da reincidência do réu. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

Com relação ao acusado Ian foi realizada a antecipação de provas e decretada sua prisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.88/90. Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, o qual admitiu seu vínculo com Ian, posto que ambos se revezam na sua função de "recolhe" do tráfico, há alguns meses, sendo que seu "turno" teria sido no dia anterior.

Por sua vez, o policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento, visando coibir a prática de tráfico de drogas, sendo que ao perceberem a aproximação da viatura os acusados saíram correndo, sendo que um se escondeu atrás de um carro e outro desceu uma viela. Detiveram um dos acusados que se escondeu atrás do carro, pelo que se recorda chamava Ian e o outro GCM deteve o outro acusado, que disse chamar-se Allan. Acusado Ian estava portando uma sacola plástica onde estavam todas as drogas que foram apreendidas. Com acusado Allan foi encontrado o dinheiro exibido. No ato da abordagem os acusados confessaram que estavam no local vendendo drogas, sendo que estavam ali desde as seis horas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína, crack e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: presente a agravante da reincidência, conforme fls.41 (processo nº. 1505580-68.2019.8.26.0228, roubo qualificado, trânsito em Julgado 17/12/2019), bem como a confissão, que devem ser compensadas.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o RÉU ALAN DOS SANTOS FROES, filho de Eliene Braga Dos Santos e Marinou Oliveira Froes, RG nº.

50.050.409-SP, CPF nº. 478.891.558- 83, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 de anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, em seu valor unitário. O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor e do veículo apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Defiro a justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA